

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2 DAN PASAL 2 AYAT 3 PERATURAN
BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2009, M.HH-02.HM.03.02 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN
PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

LIANI INDRI HAPSARI

NIM.0710113145



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2 DAN PASAL 2 AYAT 3 PERATURAN
BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2009, M.HH-02.HM.03.02 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN
PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)

Oleh:

LIANI INDRI HAPSARI

NIM. 0710113145

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H.,M.H

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum

NIP.195907171986011001

NIP.196008101986011002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H.,M.H

NIP.195907171986011001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2 DAN PASAL 2 AYAT 3 PERATURAN
BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2009, M.HH-02.HM.03.02 TAHUN 2009 TENTANG PENERBITAN
PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)

Oleh:

LIANI INDRI HAPSARI

NIM. 0710113145

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Agus Yulianto, S.H.,M.H

NIP.195907171986011001

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum

NIP.196008101986011002

Ketua Majelis

Agus Yulianto, S.H.,M.H

NIP.195907171986011001

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H.,M.H

NIP.195907171986011001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.S.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Pembimbing I, terima kasih atas segala bimbingan, kesabaran, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum, Selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Samsuhadi, S.H , selaku Kasubag Tatausaha Kantor Imigrasi Malang.
5. Ibu Yayuk Sri Widayati, S.E , selaku Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Malang.
6. Bapak Mangara B.Siregar, S.H , selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Malang.
7. Bapak I Made Sudarta, S.SOS , selaku Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.
8. Bapak Mujiantoro, S.H.,M.H ,selaku Kepala Seksi Statuskim Kantor Imigrasi Malang.

9. Bapak Suharno, S.H , selaku Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Malang.

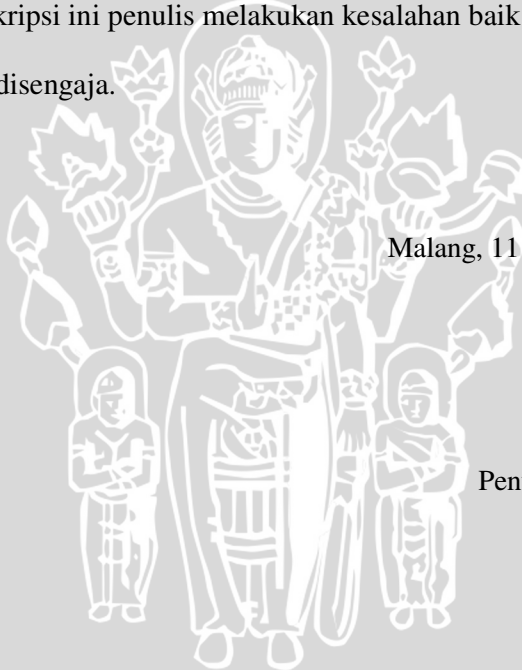
10. Bapak dan Ibu Penulis untuk setiap kasih sayang yang tidak terhingga, motivasi, serta nasehat yang tak ada putusnya guna membangun kepribadian dan tanggung jawab penulis.

11. Semua pihak yang turut membantu dan mendukung sampai terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, 11 Juli 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	x
Daftar Bagan.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstraksi.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Keimigrasian.....	13
1. Pengertian Keimigrasian.....	13
2. Pengertian SPRI.....	15
B. Kajian Umum Tentang Haji.....	17
1. Pengertian Haji.....	17
2. Pengertian Jemaah Haji.....	20

C. Kajian Umum Tentang Visa.....	20
1. Pengertian Visa.....	20
D. Kajian Umum Tentang Perijinan.....	23
1. Pengertian Perijinan.....	23
2. Tujuan dikeluarkannya Ijin.....	23
3. Ciri-ciri Surat Keputusan.....	24
4. Ijin Dikemas Dalam Bentuk Keputusan.....	24
5. Aspek-aspek Yuridis Dari Sistem Perijinan.....	24
6. Bentuk Dan fungsi Ijin.....	26
7. Sifat Keputusan Ijin.....	28
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis Dan Sumber Data.....	32
1. Data Primer.....	32
2. Data sekunder.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	33
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	34
F. Populasi Dan Sampel.....	35
1. Populasi.....	35
2. Sampel.....	35

G. Definisi Operasional.....	36
1. Implementasi.....	36
2. Keimigrasian.....	36
3. Surat Perjalanan Republik Indonesia.....	36
4. Haji.....	36
5. Jemaah Haji.....	36
6. Visa.....	37
7. Perijinan.....	37

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang.....	38
a. Sejarah Berdirinya.....	38
b. Visi Dan Misi.....	39
c. Wilayah Kerja.....	39
d. Kondisi Geografis Wilayah Pelayanan.....	40
e. Struktur Organisasi Kantor.....	42
B. Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.....	59

1. Langkah-Langkah Penyederhanaan	
Dalam Mengurus Paspor Bagi Jemaah Haji	62
2. Tata Cara Pembuatan Paspor Biasa Bagi	
Jemaah Haji	63
3. Kemudahan Penerbitan Paspor Bagi Jemaah	
Haji.....	66
4. Syarat-Syarat Permohonan Paspor Biasa Bagi	
Jemaah Haji.....	67
5. Biaya Pembuatan Paspor Biasa Bagi	
Jemaah Haji.....	68
6. Proses Pelayanan Paspor Biasa Jemaah Haji....	69
7. Metode Yang Dilakukan Agar Target Penerbitan	
Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji Sesuai Dengan	
Jadwal.....	70
8. Kelebihan Dan Kekurangan Paspor Biasa.....	71
a. Kelebihan Paspor Biasa.....	71
b. Kekurangan Paspor Biasa.....	72
C. Hambatan pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3	
Peraturan Bersama Menteri Agama Republik	
Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02	
Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa	
Bagi Jemaah Haji.....	73

D. Solusi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3

Peraturan Bersama Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02

Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa

Bagi Jemaah Haji..... 74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA..... 77

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Kondisi Geografis wilayah Pelayanan.....	41
---------	--	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kota Malang.....42
---------	--



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.
- Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994
Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
- Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian.
- Lampiran 4 : Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2009.
- Lampiran 5 : Surat Edaran Nomor IMI.IZ.03.10-1637 Tahun 2009 Tentang
Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji Indonesia.
- Lampiran 6 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 7 : Ijin Pra Survey.
- Lampiran 8 : Contoh Paspor Republik Indonesia.
- Lampiran 9 : Contoh Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk
Warga Negara Indonesia.
- Lampiran 10 : Daftar Pertanyaan.
- Lampiran 11 : Kartu Bimbingan Skripsi.

ABSTRAKSI

LIANI INDRI HAPSARI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011, **Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji**” (Studi di Kantor Imigrasi kelas I kota Malang), Agus Yulianto, S.H.,M.H ; Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.

Penulisan skripsi ini membahas Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. Serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penerapan/implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tentang implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji dan untuk mengidentifikasi analisa solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan.

Keimigrasian adalah hal ihwal lali lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang lebih sering disebut paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan kuisioner. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan buku. Populasi ialah pegawai kantor Imigrasi kota Malang, sampel terdiri dari 6 orang panitia inti pengurusan paspor biasa bagi jemaah haji dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, Implementasi pasal 2 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 di kantor Imigrasi Malang tidak menemui kendala apapun, karena telah sesuai standard an mekanisme penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Sedangkan Implementasi pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 di kantor Imigrasi Malang menemui kendala, dikarenakan aturan ini merupakan aturan baru yang masih kurang minim sosialisasi karena waktu yang terlalu sempit.

Penelitian ini memberikan saran Agar diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji, sehingga ditahun-tahun mendatang tidak ditemukan kendala-kendala seperti pembuatan paspor biasa bagi jemaah haji tahun 2009 dan agar Agar Proses pengurusan Paspor bagi jemaah haji jauh-jauh hari dengan arti bahwa jemaah haji yang baru masuk daftar pemberangkatan 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun ke depan bisa melakukan pengurusan paspor biasa bagi jemaah haji.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang maupun barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata. Hal ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950.

Istilah Imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang memiliki arti perpindahan orang dari satu tempat atau Negara menuju tempat/Negara lain. Namun, istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan

penduduk dari suatu Negara untuk masuk ke Negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yakni perpindahan penduduk antar Negara, namun yang berbeda adalah cara pandangnya. Dilihat dari sudut pandang primitive, pola migrasi lebih dimaksudkan pada usaha untuk menghindari diri dari kemungkinan bahaya mengancam seperti bencana alam dan untuk memperoleh sumber makanan. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok yang hidup dalam kehidupan bersama membangun anggota sampai akhirnya menjadi warga Negara. Oxford Dictionary, memberikan definisi bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yaitu untuk menetap, mencari nafkah ditempat baru. Oleh karena itu, orang asing yang bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga atau diplomat, tidak dapat disebut imigran.

Konfrensi Internasional tentang Emigrasi atau Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana, contohnya bencana alam. Ketika muncul konsep Negara dan kedaulatannya atas wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antar Negara digunakanlah *passpor* yang memiliki pengertian ijin melewati pelabuhan atau pintu masuk. Passport berisi identitas pemegang beserta negara yang mengeluarkannya. Untuk itu, Negara pemegang passport wajib melindungi warga negaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Keimigrasian adalah Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar diwilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di

wilayah Republik Indonesia sehingga dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan penting yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan kedalam Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia.

Unsur Pertama, berdasarkan hukum Internasional pengaturan ini merupakan hak dan wewenang suatu Negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum. Pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yakni pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat keluar masuk wilayah Indonesia (entry point). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dimasukkan kedalam kategori tindakan yang tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan tindak pidana.

Unsur Kedua, pengawasan disini adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi keluar masuknya serta keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Pada dasarnya proses pengawasan sudah dilakukan sejak di perwakilan RI pada saat permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh pejabat TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) ketika pejabat Imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak memberikan ijin masuk. Setelah orang asing itu diberi ijin masuk kemudian diberi ijin tinggal sesuai dengan visa yang dimiliki. Kemudian pengawasan beralih ke kantor Imigrasi yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Dan dari prosedur keimigrasian tersebut oprasionalisasinya berdasarkan politik hukum yang bersifat selektif.

Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama Internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

Tidak hanya mengurus Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)¹ para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Keimigrasian juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembuatan dan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) para calon jemaah haji Indonesia. Terlebih lagi urusan para calon jemaah haji kini dilimpahkan kepada Keimigrasian dari Kementerian Agama Republik Indonesia². Berlakunya paspor³ haji kini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dahulu paspor yang digunakan oleh para calon jemaah haji Indonesia merupakan paspor coklat, kini Indonesia menggunakan paspor hijau (paspor internasional) untuk keberangkatan calon jemaah haji Indonesia.

Melihat jumlah calon jemaah haji Indonesia yang tidak pernah sepi peminat, pihak Imigrasi dan Pemerintah harus lebih siap dan bertanggung jawab untuk menangani masalah ini. Karena hal ini merupakan hak warga negara untuk dilindungi dan tetap diperhatikan walaupun sedang berada dinegeri orang. Perubahan peraturan untuk mengurus Pass haji yang dulunya merupakan wewenang Kementerian Agama Republik Indonesia, kini juga merupakan wewenang dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan paspor biasa bagi jemaah Haji dengan diterbitkan secara khusus. Prosedur khusus dalam hal ini adalah dilakukan melalui pelayanan

¹ Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) lebih dikenal dengan sebutan paspor.

² Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji, ditetapkan 3 Agustus 2009.

³ Paspor haji disebut dengan sebutan pass haji.

terpadu antara Kementerian Agama dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pelayanan keimigrasian dalam hal pemberian paspor bagi jemaah haji merupakan bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional mengingat jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional. Jemaah haji Indonesia yang selama ini menggunakan paspor haji, juga harus mengikuti kebijakan dimaksud. Dalam rangka memenuhi kebijakan penggunaan paspor biasa tersebut, Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya untuk menjamin tersedianya paspor dimaksud agar penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat dilaksanakan. Hal ini yang telah menjadi permasalahannya, paspor haji yang dahulu berwarna coklat kini menjadi paspor biasa (*ordinary passport*) yang berwarna hijau dengan ditambah beberapa ketentuan. Berdasarkan pengamatan sementara peneliti dalam praktik penerapan aturan ini ada yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Terdapat dalam Implementasi peraturan bersama Menteri

Agama RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji yakni pasal 2 ayat 2 yang memiliki permasalahan antara lain jumlah halaman yang terlalu banyak untuk keberangkatan haji yang hanya terjadi pada saat musim haji tiba. Dan pasal 2 ayat 3 memiliki permasalahan dalam hal kewajiban mencantumkan nama paling sedikit 3 kata. Implementasi Pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji ini memiliki beberapa permasalahan. Oleh karena itu perlu kiranya penelitian ini untuk diadakan. Dengan meninjau latar belakang masalah, maka penulis memilih judul **“Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji” (Studi di Kantor Imigrasi kelas I Malang).**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji khususnya pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 ?
2. Apa hambatan Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02

Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji khususnya pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji khususnya pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan penerapan/Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi analisa apa saja hambatan-hambatan dilapangan tentang penerapan/Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji dan untuk mengetahui, menemukan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan dilapangan Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02

Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji
khususnya pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Sebagai referensi dan bahan pembanding yang bermanfaat bagi
perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Imigrasi.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pengetahuan di bidang hukum Imigrasi terutama
mengenai Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan
Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun
2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor
Biasa Bagi Jemaah Haji. Mengetahui hambatan-hambatan
Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-
02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi
Jemaah Haji, Dan mengetahui solusi terbaik dalam mengatasi
hambatan-hambatan dilapangan Peraturan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun
2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji khususnya
pada pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan kajian dalam membuat peraturan perundang-undangan, untuk dapat dijadikan saran bagi institusi-institusi terkait terutama Imigrasi sehingga tercipta keseimbangan hubungan dan kerjasama yang baik serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam upaya memberikan perlindungan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

b. Bagi Imigrasi

Dapat digunakan menjadi bahan kajian baru mengenai Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pembelajaran dan membuka wawasan untuk menjadi konsumen yang lebih kritis dan mandiri, khususnya sebagai calon Jemaah Haji, yaitu pihak yang mengikatkan diri pada penerbitan paspor sesuai dengan ketentuan Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum tentang implementasi hukum, khususnya dibidang Imigrasi.

Bab III : Metode Penelitian

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari alasan pemilihan lokasi, metode penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa data dan definisi operasional.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang analisis Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.

Bab V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Imigrasi adalah Istilah Imigrasi berasal dari bahasa Belanda, *immigratie* yang berasal lagi dari bahasa Latin yaitu *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren* yang dalam bahasa Latinnya disebut *immigrare* dan selanjutnya lazim disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration* yang terdiri dari dua kata yakni *in* artinya *dalam* dan *migrasi* artinya pindah, datang, masuk atau boyong.

Dengan demikian, Imigrasi adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk kesuatu Negara. Dalam bahasa Inggris dirumuskan : “*Immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take part in the life of that country and to make it their more or less permanent residence*” yang artinya bahwa pemasukan kesuatu Negara asing dari orang-orang yang berminat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah. Sedikit atau banyak menjadikan Negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pada pasal 1, Keimigrasian adalah hal ihwal lali lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

⁴ Sihar Sihombing, Hukum Imigrasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm 2.

Berdasarkan rumusan masalah ini kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. Obyek Keimigrasian meliputi 2 hal yaitu:
 - a. Lalu lintas orang;
 - b. Pengawasan keimigrasian.
2. Subyek keimigrasian meliputi 2 hal yaitu:
 - a. Orang yang masuk;
 - b. Keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak ditemukan rumusan tentang hukum imigrasi atau hukum keimigrasian. Namun, yang ada hanyalah keimigrasian saja sebagaimana diuraikan diatas.

Prof .Mr.LJ van Apeldoorn⁵ mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memberikan suatu definisi hukum, karena hukum banyak seginya dan sedemikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatakan dalam satu rumusan secara memuaskan. Hal ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh **KANT**⁶ : *“Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht”*.sebaliknya menurut **Mr.Drs.E.Uthrecht**⁷ mengatakan bahwa walaupun tidak mungkin untuk memberikan definisi hukum, tetapi dia berusaha mendedifikasikan dengan tujuan hanya dengan tujuan semata. Adapun pengidefinisian menurutnya adalah sebagai berikut : “ Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan)

⁵ Ibid, hlm.3.

⁶ Ibid, hlm 4.

⁷ Ibid, hlm 4.

yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.

Berdasarkan hal diatas sebagai pedoman dirumuskan bahwa :

“Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada diwilayah Indonesia”.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pemakaian istilah hukum keimigrasian resmi dipakai.

2. Pengertian SPRI

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara⁸. Surat Perjalanan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah paspor. Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) terdiri atas :

- a. Paspor Biasa⁹, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia atau yang bertempat tinggal diluar negeri.
- b. Paspor Diplomatik, diberikan kepada warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah

⁸ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 4. SPRI ini lebih sering disebut paspor.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pasal 29 (1) huruf d dihapus. Huruf d disini mengatur tentang paspor Haji. Dan sekarang paspor coklat (paspor haji) menjadi paspor hijau atau paspor biasa.

Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

- c. Paspor Dinas, diberikan kepada warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bersifat dinas kerja.
- d. Paspor untuk orang asing, yang telah memiliki ijin tinggal tetap dan akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia, serta tidak memiliki surat perjalanan dan dalam kurun waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain. Dengan demikian paspor ini tidak diberikan lagi kepada orang asing yang sudah mulai berlakunya Undang-Undang Keimigrasian Tahun 1992 karena suatu hal memperoleh ijin tinggal.
- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor, untuk warga Negara Indonesia merupakan pengganti paspor biasa dalam keadaan khusus antara lain adalah pemulangan warga negara Indonesia dari Negara lain.
- f. Surat perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing, dapat diberikan untuk satu kali perjalanan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan yang sah dan atas kehendak sendiri keluar wilayah Indonesia, sepanjang ia tidak terkena pencegahan, dikenakan pengusuran atau deportasi.

g. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

B. Kajian Umum tentang Haji

1. Pengertian Haji

Haji adalah salah satu rukun Islam yang lima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah. Secara etimologi (bahasa), Haji berarti niat (*Al Qasdu*), sedangkan menurut *syara'* berarti Niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi diatas adalah selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Padang Arafah (tempat wukuf), Muzdalifah (tempat mabit), dan Mina (tempat melontar jumroh). Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, dan mabit di Mina¹⁰.

a. Syarat Sah Haji, adalah:

- 1) Agama Islam
- 2) Dewasa / baligh (bukan mumayyis)
- 3) Tidak gila / waras
- 4) Bukan budak (merdeka).

¹⁰ <http://doahaji.com/pengertian-haji-dan-umroh.html> ,diunduh pada tanggal 29 september 2010

b. Persyaratan Muslim yang Wajib Haji, adalah :

- 1) Beragama Islam (Bukan orang kafir/murtad)
- 2) Baligh / dewasa
- 3) Waras / berakal
- 4) Merdeka (bukan budak)
- 5) Mampu melaksanakan ibadah haji.

c. Syarat "Mampu" dalam Ibadah Haji adalah :

- 1) Sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stress berat, dan lain sebagainya. Sebaiknya haji dilaksanakan ketika masih muda belia, sehat dan gesit sehingga mudah dalam menjalankan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur.
- 2) Memiliki uang yang cukup untuk ongkos naik haji (onh) pulang pergi serta punya bekal selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai terlunta-lunta di Arab Saudi karena tidak punya uang lagi. Jika punya tanggungan keluarga pun harus tetap diberi nafkah selama berhaji.
- 3) Keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji serta keluarga dan harta yang ditinggalkan selama berhaji. Bagi wanita harus

didampingi oleh suami atau muhrim laki-laki dewasa yang dapat dipercaya.

d. Rukun Haji

Rukun haji adalah hal-hal yang wajib dilakukan dalam berhaji yang apabila ada yang tidak dilaksanakan, maka dinyatakan gagal haji alias tidak sah, harus mengulang di kesempatan berikutnya.

- 1) Ihram adalah Pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram disertai niat haji atau umroh di miqat.
- 2) Wukuf adalah Berdiam diri dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah.
- 3) Thawaf adalah Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan setelah melontar jumroh Aqabah pada tgl 10 Zulhijah.
- 4) Sa'i adalah Berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali, dilakukan setelah Tawaf Ifadah.
- 5) Tahall adalah Bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan Sa'i.
- 6) Tertib adalah Mengerjakan kegiatan sesuai dengan urutan dan tidak ada yang tertinggal.

2. Pengertian Jemaah Haji

Jemaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan **Jemaah haji khusus** adalah jemaah haji yang memperoleh pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji¹¹.

C. Kajian Umum tentang Visa

1. Pengertian Visa

Visa adalah ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia¹².

Jenis-jenis Visa adalah :

a. Visa Diplomat dan Visa Dinas

Visa Diplomat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang berpergian ke Indonesia dengan tugas diplomat.

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas

¹¹ Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2009 tentang penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji pasal 1 ayat 1.

¹² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 4.

resmi dari Pemerintah Asing atau diutus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak tugas diplomatik.

b. Visa Transit

Diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia untuk pindah kapal laut atau kapal terbang guna meneruskan perjalanannya atau kembali ke Negara asalnya dan juga kepada awak kapal laut atau kapal terbang yang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut atau kapal terbang yang berada di Indonesia, dimana kapal laut atau kapal terbang tersebut tidak beroperasi di dalam wilayah Indonesia.

c. Visa Kunjungan Wisata

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan untuk berwisata. Berlaku selama 30 hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia. Visa kunjungan ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 30 hari terhitung sejak pemberian visa tersebut.

d. Visa Kunjungan Usaha

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha dibidang perdagangan. Berlaku selama 3 bulan dan tidak berlaku lagi jika

kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

e. Visa Kunjungan Sosial Budaya

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan sosial budaya.

f. Visa Berdiam Sementara/Visa Tinggal Terbatas

Visa ini diberikan kepada :

- 1) orang asing tenaga ahli dengan tujuan bekerja, beserta isteri dan anak-anak yang sah di bawah umur dan anggota keluarga yang kehidupannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- 2) orang asing yang mengikuti pendidikan dan latihan dan penelitian ilmiah.
- 3) wanita asing dan anak dibawah umur yang akan menyatukan diri dengan suami/ayah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdiam di Indonesia.
- 4) seorang bekas warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraannya. Visa ini berlaku paling lama 1 tahun, khusus untuk a dan b sedangkan untuk c dan d selama 6 bulan. Visa ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di

Indonesia melebihi 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut¹³.

D. Kajian Umum tentang Perijinan

1. Pengertian Perijinan

Perijinan berasal dari kata ijin yang memiliki arti suatu pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); per-setujuan membolehkan¹⁴. Pengertian Perijinan adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan. Sedangkan hukum perijinan menggambarkan keterikatan hukum perijinan dengan hukum lingkungan maupun dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup. Baik dalam lingkup sentral, nasional, maupun internasional.

2. Tujuan dikeluarkannya ijin

Tujuan dikeluarkannya ijin antara lain¹⁵ :

- a. Untuk mengarahkan, mengatur, mengendalikan tingkah laku/aktifitas tertentu dari masyarakat.
- b. Untuk melindungi benda-benda yang bermanfaat(melindungi obyek-obyek tertentu).
- c. Untuk melindungi atau mencegah lingkungan dari bahaya.
- d. Untuk membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit , namun peminatnya banyak.

¹³ Ibid.,hlm.50.

¹⁴ Artikata.com, 2011, Definisi Izin (online), <http://www.artikata.com/arti-331222-izin.html>, diakses pada tanggal 18 mei 2011.

¹⁵ Materi kuliah Hukum Perijinan.

- e. Untuk membatasi jumlah perusahaan tertentu, membatasi peredarannya karena dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

3. Ciri-ciri Surat Keputusan

Ciri-ciri Surat Keputusan, antara lain¹⁶ :

- a. Dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Individual, keputusan itu berlaku dan mengikat orang-orang yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan tersebut.
- c. Kongkret, nama dan identitas tercantum secara nyata.
- d. Final, sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut.
- e. Kasuistik.

4. Ijin dikemas dalam bentuk Keputusan¹⁷

Ijin dikemas dalam bentuk Keputusan karena apabila ada pihak ketiga/pihak lain yang berkepentingan merasa dirugikan dengan diterbitkannya surat perijinan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dengan membuat surat gugatan kepada PTUN, untuk meminta pembatalan keputusan tersebut. Karena ijin merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN.

5. Aspek-Aspek Yuridis dari Sistem Perijinan

Aspek-aspek yuridis dari sistem perijinan antara lain¹⁸ :

¹⁶ Materi kuliah Hukum Perijinan.

¹⁷ Materi kuliah Hukum Perijinan.

¹⁸ Sutedi Adrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hlm 167-178.

a. Larangan

Larangan merupakan bagian pokok yang pertama dari sistem perizinan. Larangan harus ditetapkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan ketentuan ini timbul sebagai pelaksanaan dari asas legalitas.

Eksistensi asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara adalah merupakan prinsip yang dianut di dalam Hukum Administrasi Negara dan juga merupakan dasar atau landasan bagi administrasi Negara didalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah dimana agar selalu meletakkan pada prinsip berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang larangan ini menurut teknik perundang-undangan dapat diformulasikan dalam berbagai cara:

- 1) Larangan dan persetujuan dituangkan dalam satu ketentuan

Contoh: Dilarang mendirikan bangunan tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.

- 2) Norma larangan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri, sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu.

Contoh : Dilarang mandi dilaut.

b. Ijin

Ijin adalah persetujuan atau perkenaan oleh penguasa atau

pemerintah berdasarkan kewenangan.

c. Persyaratan

Persyaratan adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat-syarat yang menjadi dasar bagi penguasa untuk memberikan ijin.

6. Bentuk dan fungsi ijin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, ijin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum ijin memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Organ Yang Berwenang

Dalam ijin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan ijin akan nyata organ mana yang memberikan ijin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perijinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait dalam organ pemerintah.

b. Yang Dialamatkan

Ijin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya ijin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu keputusan yang memuat ijin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon ijin.

c. Diktum

Keputusan yang memuat ijin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian yang merupakan inti dari keputusan. Diktum

terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat.

Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada ijin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran ijin. Tentang sanksi yang diberikan atasnya, pemerintah harus memutuskannya sendiri.

Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi ijin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam ijin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Disamping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti.

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ

penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang.

f. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan.

7. Sifat keputusan izin

Izin menurut akibat hukumnya dipaparkan sebagai suatu keputusan yang menciptakan hukum, dengan pemberian izin maka timbul hubungan hukum tertentu. Dilihat dari isi (*substansi*) izin mempunyai sifat, antara

lain :

a. Ijin yang bersifat bebas

Yaitu ijin yang penerbitannya tidak terikat pada aturan hukum tertulis.

Organ administrasi negara yang berwenang dalam memberikan ijin didasarkan pada suatu kebebasan untuk bertindak. Kebebasan disini memberi peluang bagi pejabat administrasi negara yang bersangkutan untuk mempertimbangkan secara matang apakah ijin itu diberikan atau tidak.

b. Ijin yang bersifat terikat

Yaitu ijin yang penerbitannya terikat dengan berbagai macam aturan hukum tertulis. Pejabat administrasi negara yang berwenang, batas kewenangan dan kebebasannya tergantung pada sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

c. Ijin yang bersifat pribadi

Yaitu ijin yang prosedur ijin penerbitannya berdasarkan pertimbangan sifat atau pribadi pemohon (data pribadi digunakan sebagai dasar untuk dikeluarkan ijin).

d. Ijin yang bersifat kebendaan

Yaitu ijin yang prosedur penerbitannya berdasarkan data obyek atau benda.

e. Ijin yang bersifat menguntungkan

Yaitu ijin yang karena penerbitannya itu pemegang ijin mendapat

keuntungan atau anugerah. Diberiakan hak-hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh yang bersangkutan.

f. Ijin yang bersifat merugikan

Yaitu ijin yang karena penerbitannya itu memberatkan atau merugikan pihak lain.

g. Ijin yang bersifat sementara atau segera berakhir

Yaitu ijin yang masa berlakunya relatif pendek atau singkat.

h. Ijin yang bersifat lama

Yaitu ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang masa berlakunya relatif lama atau panjang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris.

Digunakannya tipe penelitian hukum empiris karena tipe ini menelaah atau mengkaji persoalan-persoalan mengenai Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji berlakunya pada saat diberlakukan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Digunakannya tipe penelitian hukum sosiologis karena tipe ini menelaah atau mengkaji persoalan-persoalan mengenai pelaksanaan Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. Serta upaya yang dilakukan pihak Imigrasi dalam menghadapi persoalan ini, dalam rangka memberikan kenyamanan dan totalitas kerjanya bagi masyarakat. Melalui penelitian sosiologis ini, penulis dapat melakukan penelitian efektifitas hukum yang membahas pelaksanaan hukum dalam masyarakat secara nyata terhadap sinkronisasi antara instrumen hukum dengan keadaan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Imigrasi kelas I Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena kantor Imigrasi kelas I Malang merupakan salah satu Instansi dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok yaitu menjalankan sebagian pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Keimigrasian yang berwenang dan bertugas di daerah Malang dan sekitarnya. Calon jemaah haji mengurus perijinan dan segala keperluannya guna keberangkatan hajinya disini. Data-data yang dimiliki kantor Imigrasi kelas I Malang tentang persoalan Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji cukup banyak. Selain itu, kantor Imigrasi juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang Keimigrasian yang mencakup tentang pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer didapat oleh penulis di lapangan yang berasal dari sumbernya secara langsung, yaitu pengalaman dan/atau pendapat

dari pihak Imigrasi yaitu kepala seksi lalu lintas keimigrasian dan beberapa pejabat yang berwenang.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk memperjelas data primer yang telah didapatkan dari sumbernya. Data sekunder disini yang berkaitan dengan materi atau data-data yang berkaitan dengan Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

a. Wawancara (*interview guide*)

Mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan responden yang dianggap terkait dan faham akan Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. Adapun responden yang dimaksud

peneliti adalah staf-staf ahli yang berkaitan atau mempunyai wewenang pada pelayanan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji. Hal ini agar data informasi yang diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawancara tersebut menggunakan sistem terbuka, yaitu pada saat sesi wawancara menggunakan tanya jawab secara langsung kepada responden sehingga diperoleh data yang dikehendaki peneliti. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

b. Kuisisioner

Membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini menyangkut tentang Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, studi pustaka karya tulis ilmiah, buku, artikel di internet.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.

Dalam penelitian ini, popolasinya adalah pegawai kantor Imigrasi kota Malang.

2. Sample

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sample. Sampel penelitian ini adalah responden yang dipilih secara *purposive sample* Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa pihak atau responden tersebut mempunyai kualitas tertentu berdasarkan status, tugas dan wewenangnya untuk dijadikan sampel penelitian. yang mewakili anggota populasi, mengetahui permasalahan, dan terkait dengan topik penelitian ini adalah pegawai Imigrasi kelas I kota Malang.

Dalam penelitian ini, sampelnya adalah 6 orang panitia inti pengurusan paspor biasa bagi jemaah haji. Panitia inti adalah Kasubag Tatausaha Kantor Imigrasi Malang, Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Malang, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Malang, Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, Kepala Seksi Statuskim Kantor

Imigrasi Malang, dan Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Malang.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi¹⁹: Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif atau bisa diartikan sebagai suatu pelaksanaan.
2. Keimigrasian : Hal ihwal lali lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) : Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara.
4. Haji : Salah satu rukun Islam yang lima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah.

¹⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kompetensi Berbasis Kurikulum, Yuridika, Surabaya, 2002, hlm 70.

5. Jemaah Haji : Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Visa : Ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
7. Perijinan : Suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi kelas I Kota Malang

a. Sejarah Berdirinya²⁰

Kantor Imigrasi Kota Malang berlokasi di Jalan R.Panji Suroso No.4 Malang, Jawa Timur. Telp (0341) 491030 Fax: 482233. Kantor Imigrasi Kota Malang berdiri pada tahun 1961 bertempat di Jalan Bandung no.28 Malang yang merupakan rumah pribadi Kepala Kantor saat itu (Bp.R.Sujono). Kemudian Pemerintah membeli sebuah bangunan di Jalan Raung no.2 Malang dengan status tanah sewa milik Pemerintah Daerah Kota Malang, namun sejak tahun 1982 kantor Imigrasi Kota Malang telah menempati gedung baru di Jalan R.Panjisuroso no.4 Malang dan telah mengalami penambahan/perubahan secara fisik hingga saat ini. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pemohon jasa keimigrasian , pada tahun 1992 telah dibangun pos Imigrasi di Probolinggo diatas tanah hak sewa dari Adpel dan perluasan gedung kantor tahun 1998 hingga sekarang.

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan sarana Kominikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Malang, pada tanggal 11 april 2011.

Perubahan kantor Imigrasi kelas II Malang menjadi kantor Imigrasi kelas I Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007, tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari kelas II menjadi kelas I.

b. Visi dan Misi²¹

Visi Imigrasi adalah :

Menjadikan insan yang professional, berwibawa, dan berwawasan global.

Misi Imigrasi adalah :

- 1) Melaksanakan pelayanan dengan cepat.
- 2) Memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional.

c. Wilayah Kerja²²

Wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I Malang memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Luas wilayah kerja kantor Imigrasi Malang sekitar 39.740,8 km² dan

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kota Malang, Pada tanggal 11 april 2011.

²² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kota Malang, Pada tanggal 11 april 2011.

jumlah penduduk sekitar 7.320.154 jiwa, yang terbagi atas wilayah :

- 1) Kota Malang
- 2) Kabupaten Malang
- 3) Kota Pasuruan
- 4) Kabupaten Pasuruan
- 5) Kota Probolinggo
- 6) Kabupaten Probolinggo
- 7) Kabupaten Lumajang
- 8) Kota Batu

d. Kondisi Geografis Wilayah Pelayanan²³

Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya termasuk salah satu kota tujuan wisata dimana dengan luas 110,06 km dan terletak pada ketinggian 440m – 667m diatas permukaan laut memberikan suhu udara yang relative dingin dan sejuk dengan dikelilingi pegunungan, antara lain Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, dan Gunung Tengger yang menjadikan Malang sangat cocok sebagai tempat peristirahatan dan

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kota Malang, Pada tanggal 11 april 2011.

tempat berlibur. Dengan letak geografisnya yang demikian, Malang memang pantas mendapatkan julukan Switzerland of Indonesia. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Malang juga dikenal sebagai kota wisata belanja. Kerajinan-kerajinan dan industri kecil menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Malang.

Kondisi geografis wilayah pelayanan kantor Imigrasi Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Kondisi Geografis Wilayah Pelayanan

No	Kota / Kabupaten	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Kota Malang	110,06	763.465
2.	Kab. Malang	19.109,31	3.500.000
3.	Kota Pasuruan	35,29	158.864
4.	Kab. Pasuruan	1.474,01	1.455.536
5.	Kota Probolinggo	56,67	191.522
6.	Kab. Probolinggo	16.961,66	1.004.967
7.	Kab. Lumajang	1.790	83.643
8.	Kota Batu	203,8	168.155
	Total	39.740,8	7.326.152

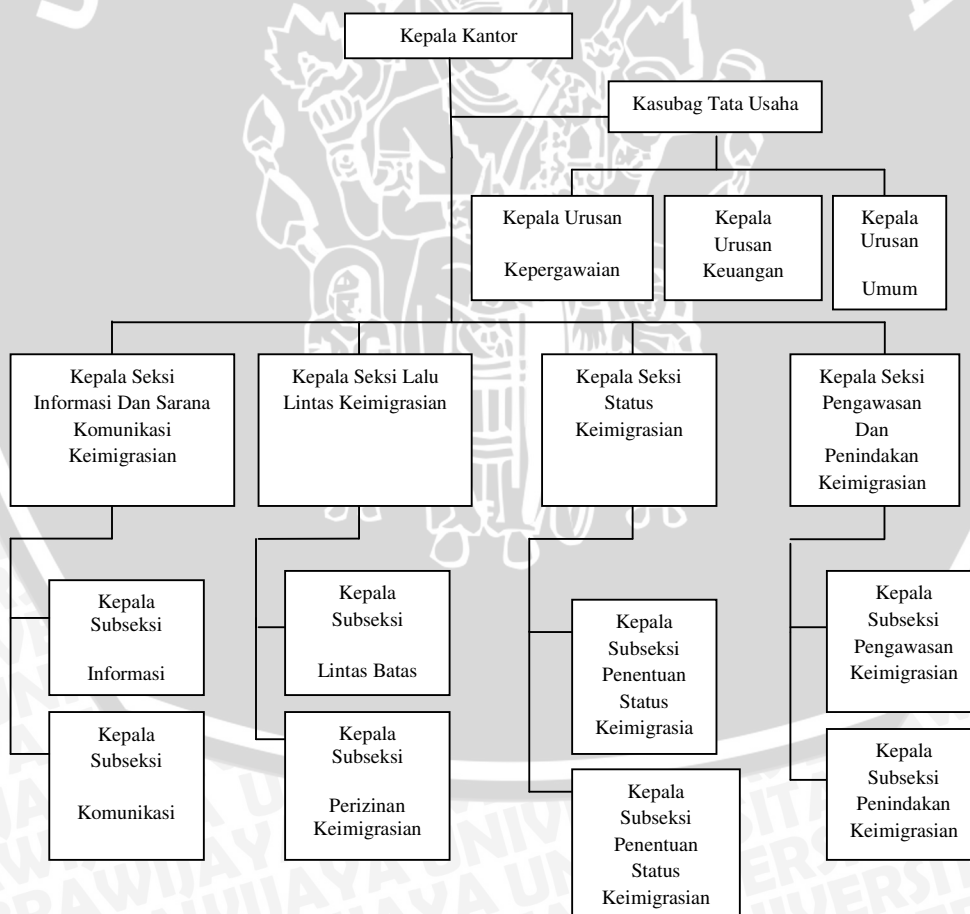
Sumber data : data sekunder, 2010, tidak diolah.

e. Struktur Organisasi Kantor

Kantor Imigrasi Malang merupakan lembaga Negara Republik Indonesia dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk memberikam pelayanan secara maksimal kepada masyarat khususnya dalam hal penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji Indonesia.

Bagan 1

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Malang



Sumber data : data sekunder, 2011, tidak diolah.

Uraian Tugas :

1) KEPALA KANTOR IMIGRASI

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas baik teknis maupun non teknis.
- b. Membuat rencana kerja.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Wewenang :

- a. Memberiakan disposisi surat-surat masuk .
- b. Menandatangani surat-surat keluar.
- c. Menandatangani DP-3.
- d. Penandatanganan Surat Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Imigrasi bagi Orang Asing.

2) KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dalam rangka pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, peningkatan disiplin, cuti

pegawai, serta pelantikan bagi pejabat struktural maupun pegawai baru sesuai dengan ketentuan.

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang keuangan.

c. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan barang-barang kekayaan negara yang menjadi inventaris kantor dan pemeliharaannya.

d. Mengelola tata usaha perkantoran dalam bidang persuratan, kearsipan, dan tata pengirimannya.

e. Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

f. Mengajukan usul kepada Kepala Kantor berkenaan dengan kenaikan pangkat, menjatuhkan hukuman disiplin, pemberian penghargaan dan alih tugas pegawai.

g. Mengajukan usul atau membuat Rencana Anggaran Rutin dan Pembangunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga).

h. Mengajukan usul mengenai pengadaan, pemeliharaan dan distribusi serta penghapusan barang-barang inventaris.

i. Atas nama Kepala Kantor menandatangani surat pengantar dan menyampaikan laporan-laporan administratif.

j. Membuat pengumuman dan peraturan tata tertib pegawai dan pemeliharaan lingkungan.

k. Memberikan paraf pada surat yang bersifat fasilitatif yang ditanda tangani kepala kantor.

l. Menilai dan menandatangani DP-3.

3) KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

Tugas :

a. Membuat daftar nominatif kenaikan pangkat.

b. Membuat usulan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Membuat laporan bezetting pegawai tetap setiap bulan april.

d. Membuat dan menyusun Daftar Urut Kependudukan (DUK) setiap akhir tahun.

e. Menyusun laporan dibidang kepegawaian sesuai dengan instruksi dan peraturan yang berlaku.

f. Melaporkan perkawinan, perceraian, kematian, tambah anak dan pensiun.

g. Menyelesaikan permohonan cuti, karpeg, karis, karsu, taspen, askes, dan mutasi.

h. Mempersiapkan bahan untuk pembuatan DP-3 pegawai untuk diisi oleh pejabat struktural yang berwenang.

i. Membuat usul kenaikan gaji berkala pegawai dan pelantikan pejabat struktural atau pegawai.

j. Membuat laporan bulanan tentang absensi dan tambah kurang pegawai.

k. Menyelenggarakan daftar paket rutin/karantina.

l. Membuat usulan Bendahara penerima, pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu.

m. Mengusulkan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

n. Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

o. Mengajukan usul kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengenai kenaikan pangkat dan alih tugas pegawai serta hukuman disiplin.

p. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha tentang permohonan cuti dan mutasi pegawai.

q. Menilai dan menandatangani DP-3 bawahannya.

r. Memberi paraf pada laporan/surat kepegawaian.

4) KEPALA URUSAN KEUANGAN

Tugas :

a. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan negara secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyusun laporan dibidang keuangan

(rekonsiliasi SAKPA, LRA , ADK, neraca, BAR, Monitoring SAI, RKAKL, CALK).

c. Mengendalikan surat menyurat dibidang keuangan.

d. Menyusun daftar gaji dan perubahan secara rutin.

e. Menyiapkan bahan-bahan untuk membuat RKA-KL sesuai jangka waktu yang ditentukan.

f. Membuat laporan triwulan/pemeriksaan kas bendahara pengeluaran/penerimaan.

g. Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

h. Mengajukan usul kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengenai pengendalian dan pelaksanaan DIPA.

i. Memberikan petunjuk kepada bendaharawan tentang tata cara pengelolaan pembukuan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

j. Memberikan paraf pada surat-surat keuangan dan bukti pengeluaran.

k. Mengisi dan menandatangani DP-3 bawahannya.

5) KEPALA URUSAN UMUM

Tugas :

a. Membuat perkiraan dan rencana kebutuhan pengadaan barang habis pakai dan barang inventaris dalam tahun anggaran.

- b. Memelihara dan mengelola barang inventaris dengan membuat :

Daftar Inventaris Ruangan (DIR).

Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar Inventaris Barang (DIB).

Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT).

Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

- c. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dalam almari besi blanko SPRI dan Dokumen Imigrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah diadakan pemeriksaan.

- d. Menyelenggarakan persiapan upacara dan kegiatan lainnya.

- e. Mengusulkan penghapusan/pengadaan barang inventaris.

- f. Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- g. Melaksanakan penawaran, pembelian, penerimaan dan penyimpanan barang dari rekanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pengadaan barang.

h. Mengajukan usul kepada Sub Bagian Tata Usaha mengenai kebutuhan pengadaan barang dan inventaris kantor.

i. Mengawasi pendistribusian/permintaan barang dari gudang kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan persetujuan Kepala Sub bagian Tata Usaha.

j. Membuat dan menandatangani Dp-3 bawahannya.

k. Memberikan paraf pada surat-surat keluar berkaitan dengan urusan umum.

6) KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN

Tugas :

a. Menyusun rencana kerja seksi status keimigrasian dengan cara menghimpun saran, pendapat dari bawahan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas.

b. Mengkoordinasikan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohonan dokumen keimigrasian Warga Negara Asing.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materiil terhadap permohonan perijinan keimigrasian

Warga Negara Asing yang meliputi permohonan ijin masuk, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap, ijin berangkat dan kembali untuk sekali jalan (Re-Entry Permit), Ijin berangkat dan kembali untuk beberapa kali perjalanan (Multipel Reentry Permit), olah dan alih status keimigrasian dan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi orang asing, pemberian Avi dafit bagi orang asing subyek kewarganegaraan terbatas dibawah umur yang berada di wilayah kerja kantor Imigrasi Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materiil terhadap permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia berikut perubahannya yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku, apabila dalam persyaratan terdapat keraguan.

e. Memberikan tanda persetujuan terhadap permohonan perijinan yang masuk kepadanya.

f. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Seksi Status Keimigrasian dengan memperhatikan

langsung maupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan, guna menghindari penyimpangan-penyimpangan.

g. Menyiapkan bahan Rapat Staf (RASTAF) dilingkungan Seksi Status Keimigrasian dengan cara menghimpun permasalahan-permasalahan yang dialami guna mencari jalan keluarnya.

h. Melakukan, mengesahkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

7) KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

Tugas :

a. Menyusun rencana kerja sesuai pengawasan dan penindakan keimigrasian dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas.

b. Membubuhkan paraf berkas-berkas permohonan perijinan keimigrasian apabila telah memenuhi persyaratan.

c. Membuat berita acara pendapat setelah meneliti hasil berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh bawahan.

d. Menandatangani Exit Permit Only (EPO) tindakan keimigrasian.

e. Memelihara, menata, dan melaksanakan tertib administrasi cegah tangkal.

f. Mengkoordinasikan pengawasan dibidang perijinan keimigrasian pada kantor Imigrasi kelas I Malang.

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan Deportasi bagi WNA di wilayah kerja kantor Imigrasi kelas I Malang.

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

i. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan sebagai bahan untuk DP-3.

8) KEPALA SUB SEKSI PERIZINAN
KEIMIGRASIAN

Tugas :

a. Memanggil pemohon yang sudah melakukan foto.

b. Melakukan wawancara terhadap pemohon.

c. Mengecek ulang data dalam berkas pemohon dengan berkas aslinya.

d. Memberikan laporan pada kesempatan pertama jika ditemukan kegagalan berkas pemohon kepada atasan.

e. Mencetak biodata pemohon dan meminta tanda tangan pemohon (Biodata dan Paspor).

f. Menandatangani perdim hasil wawancara.

g. Saling koordinasi dengan teman sekerja dan atasan langsung.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

9) KEPALA SUB SEKSI PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN

Tugas :

a. Memanggil pemohon yang sudah melakukan foto.

b. Melakukan wawancara terhadap pemohon.

c. Mengecek ulang data dalam berkas pemohon dengan berkas aslinya.

d. Memberikan laporan pada kesempatan pertama jika ditemukan kejanggalan berkas pemohon kepada atasan.

e. Mencetak biodata pemohon dan meminta tanda tangan pemohon (Biodata dan Paspor).

f. Menandatangani perdim hasil wawancara.

g. Saling koordinasi dengan teman sekerja dan atasan langsung.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

10) KEPALA SUB SEKSI PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN

Tugas :

a. Menyusun rencana kerja sub Seksi penentuan Status Keimigrasian dengan cara menghimpun sara, pendapat bawahan sebagai bahan acuan dan pelaksanaan tugas .

b. Melaksanakan tugas-tugas mengenai Penentuan Status Keimigrasian baik WNA maupun WNI yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Melaksanakan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohonan dokumen keimigrasian warga negara asing.

d. Melaksanakan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan terhadap berkas pemohon izin keimigrasian warga negara asing.

e. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Sub Seksi Status Keimigrasian dengan memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

f. Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan kerja bawahan.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

11) KEPALA SUB SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Tugas :

a. Menerima berkas-berkas permohonan perijinan keimigrasian dan seksi lain, guna diteliti dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran surat identitas diri pemohon serta mencocokkan dengan daftar cegah tangkal terhadap permohonan perijinan keimigrasian yang berdomisili diwilayah kerja kantor Imigrasi kelas I Malang.

c. Menerima dan memeriksa kebenaran informasi dan laporan tentang kegiatan ataupun keberadaan orang asing yang berdomisili diwilayah kerja kantor Imigrasi kelas I Malang.

d. Memeriksa, meneliti, laporan bulanan yang diterima dari perusahaan/lembaga pengguna TKA.

e. Melakukan operasi lapangan ke tempat lokasi orang asing berada dan bekerja di diwilayah kerja kantor Imigrasi kelas I Malang.

f. Membuat surat panggilan terhadap sponsor ataupun WNA apabila diperlukan.

g. Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) terhadap bawahan guna menghindari penyimpangan yang terjadi.

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

12) KEPALA SUB SEKSI PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN

Tugas :

- a. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.
- b. Bertanggung jawab terhadap deteni dan ruang retail.
- c. Melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap keberangkatan orang asing yang telah diberikan tindakan keimigrasian.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan administratif ruang detensi.
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja kantor Imigrasi kelas I Malang.
- f. Membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- g. Membantu meneliti permohonan perijinan keimigrasian.
- h. Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT).
- i. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan sebagai bahan untuk Dp-3.

j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

B. Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji²⁴

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : 2 tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji, ditetapkan 3 Agustus 2009. Pemerintah menerbitkan paspor biasa bagi jemaah haji mulai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430 Hijriyah/2009. Paspor biasa bagi jemaah haji diterbitkan dalam 48 (empat puluh delapan) halaman. Paspor biasa bagi jemaah haji harus dicantumkan nama jemaah haji yang terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) kata. Paspor biasa bagi jemaah haji diberi keterangan pada halaman 48 yang berbunyi “Jemaah Haji Indonesia (Indonesian Hajj)”. Keterangan tersebut diterakan dalam bentuk cap yang berwarna hitam. Paspor biasa bagi jemaah haji dapat diberi sampul dengan lambang Garuda Indonesia bertuliskan “Jemaah Haji Indonesia”. Sampul tersebut pengadaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kota Malang, Pada tanggal 3 april 2011.

Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan, paspor biasa bagi jemaah haji diterbitkan dengan prosedur khusus. Prosedur khusus, dilakukan secara bertahap yakni : Tahap pertama tahun 1430 Hijriyah/2009, dan tahap kedua mulai 1431 Hijriyah/2010. Dalam hal Jemaah haji telah memiliki paspor biasa, maka dapat digunakan apabila masa berlaku paspor tersebut sekurang – kurangnya 6 bulan terhitung tanggal keberangkatan jemaah haji terakhir. Penyerahan paspor biasa kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili jemaah haji, dilakukan pada saat yang bersangkutan melaporkan dan menyerahkan bukti setor lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Permintaan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dapat diajukan secara kolektif oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili jemaah haji kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili jemaah haji atau di Kantor Imigrasi terdekat. Permintaan penerbitan paspor biasa dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah disertai fotokopinya, dan bukti setoran lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam hal permohonan tidak memiliki identitas diri berupa akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah maka dapat diganti dengan surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat. Permintaan paspor biasa bagi jemaah haji dimulai sejak 5 (lima) hari setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Biaya penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dan petugas haji untuk tahun 1430 Hijriyah/2009 menjadi tanggung jawab Kementerian Agama atas beban dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya tersebut dibayarkan dimuka secara kolektif oleh Bendahara BPIH ke rekening kas negara di bank persepsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja masing – masing Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran dihitung berdasarkan jumlah paspor biasa bagi jemaah haji dan petugas haji yang akan diterbitkan oleh masing – masing Kantor Imigrasi. Pada akhir masa pemberangkatan, masing – masing Kantor Imigrasi melakukan rekonsiliasi data dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Biaya operasional petugas dalam rangka penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji untuk tahun 1430 Hijriyah/2009 dibebankan kepada anggaran Kementerian Agama atas beban dana BPIH, termasuk biaya bagi petugas Imigrasi yang melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.IZ.03.10-1637 tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji Indonesia. Mengingat terbatasnya waktu dan dalam rangka mempercepat proses penerbitan Paspor Biasa 48 halaman bagi Jemaah Haji Indonesia secara khusus para Kepala Kantor Imigrasi melakukan langkah-langkah penyederhanaan dan kemudahan.

1. Langkah-langkah penyederhanaan dalam mengurus paspor bagi jemaah haji antara lain²⁵:

- a. Pengisian formulir permohonan Paspor Biasa 48 halaman baik secara manual maupun elektronik melalui website www.imigrasi.go.id (Perdim 11 elektronik) dapat dilakukan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- b. Menerima permohonan Paspor Biasa bagi Jemaah Haji Indonesia yang dikoordinir dan diajukan oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat melalui loket khusus;
- c. Penyetoran biaya Paspor Biasa yang meliputi biaya blanko paspor dan biaya jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik dilakukan oleh BPIH Kementerian agama dengan menggunakan Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP);
- d. Penyetoran biaya sidik jari dilakukan oleh BPIH Kementerian Agama;
- e. Untuk proses penerbitan Paspor Biasa 48 halaman dimaksud, diupayakan agar Jemaah Haji Indonesia hanya 1 (satu) kali datang ke Kantor Imigrasi untuk wawancara, pengambilan foto wajah dan sidik jari, serta tanda tangan Paspor;

²⁵ Pedoman Penerbitan Paspor Biasa dari Kantor Imigrasi Kota Malang.

- f. Proses penerbitan Paspor Biasa 48 halaman diselesaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak wawancara, pengambilan foto dan sidik jari;
- g. Proses penerbitan Paspor Biasa 48 halaman bagi Jemaah Haji dapat dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu.

2. Tata Cara Pembuat Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji ²⁶:

Dalam pelayanan kepada calon jemaah haji yang akan mengajukan permohonan Paspor Biasa pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebagai berikut :

- a. Prosedur Pengurusan di Kantor Imigrasi Kelas I Malang bagi jemaah yang mengurus sendiri (Jemaah Haji Khusus) :
 - 1) Meminta formulir permohonan paspor di loket ;
 - 2) Mengisi formulir dengan data yang benar nama harus terisi dari 3 (tiga) kata ;
 - 3) Menandatangani formulir ;
 - 4) Melampirkan persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan dan memasukan ke dalam satu map ;
 - 5) Persyaratan dan formulir yang sudah dimasukkan map tersebut diserahkan kepada petugas loket khusus permohonan paspor untuk jemaah calon haji ;

²⁶ Pedoman Penerbitan Paspor Biasa dari Kantor Imigrasi Kota Malang.

6) Petugas loket akan memberitahu waktu untuk pembayaran, pengambilan foto, sidik jari, tanda tangan paspor serta wawancara ;

7) Dua hari usai melakukan pembayaran, pengambilan foto, sidik jari, wawancara serta tandatangan di paspor, paspor sudah dapat diambil di loket yang sama.

b. Bagi yang diurus oleh petugas Kandepag

1) Petugas Kandepag mengambil formulir permohonan ;

2) Pengisian data jemaah calon haji dilakukan oleh petugas kandepag. Nama harus terdiri dari 3 (tiga) kata

3) Melampirkan persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan dan memasukan ke dalam satu map ;

4) Menyerahkan map permohonan diserahkan kepada petugas loket khusus paspor jemaah calon haji ;

5) Petugas Depag dan Imigrasi melakukan pengecekan nama pemohon dalam daftar jemaah haji yang sudah dibayarkan biaya paspornya oleh Departemen Agama ;

6) Menerima pemberitahuan tentang waktu untuk pengambilan foto, sidik jari, tandatangan paspor serta wawancara ;

7) Pada waktu yang ditentukan membawa jemaah ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengambilan foto, sidik jari, tandatangan paspor serta wawancara ;

- 8) Penyerahan paspor yang sudah jadi dan diambil oleh petugas Kandepag ;
- 9) Jamaah bisa mengambil paspor di kandepag masing-masing.

Untuk pengisian formulir, nama harus terisi tiga kata. Apabila kurang dari tiga kata harus ditambahkan nama ayah dan atau nama kakek. Apabila jemaah calon haji sudah memiliki paspor dan hanya terdiri dari dua kata, maka harus mendaftarkan ke Imigrasi untuk mendapatkan penambahan data nama. Penambahan nama tersebut akan dicatatkan dalam lembar pengesahan (endors) di halaman 4 dan 5 paspor. Artinya paspor tidak perlu diganti jika masih berlaku sampai dengan 31 Oktober 2010.

3. Dalam penerbitan paspor haji ini , Kantor Imigrasi Malang memberikan kemudahan bagi jemaah berupa²⁷ :

- a. Cukup datang satu kali untuk pengambilan foto, sidik jari dan wawancara serta penandatanganan paspor.
- b. Ada loket khusus penerimaan permohonan paspor jemaah haji.
- c. Penyelesaian paspor 2 (dua) hari setelah penandatanganan paspor.
- d. Hari sabtu dan minggu tetap melayani pengambilan foto, sidik jari dan wawancara serta penandatanganan paspor.

²⁷ Pedoman Penerbitan Paspor Biasa dari Kantor Imigrasi Kota Malang.

- e. Pembayaran Haji Khusus dapat dilakukan sendiri sedangkan Jemaah Haji Biasa biayanya telah dibayarkan oleh Departemen Agama.
- f. Pengambilan Paspor dapat dilakukan oleh petugas Kantor Departemen Agama setempat.
- g. Jemaah Haji yang telah memiliki paspor yang masih berlaku hingga 31 Oktober 2010, tidak perlu membuat paspor lagi.

4. Dalam pembuatan paspor biasa bagi jemaah haji, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat permohonan paspor biasa bagi jemaah haji adalah sebagai berikut²⁸ :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Kartu Keluarga ;
- c. Akte lahir atau Surat Nikah atau Ijazah/STTB atau Surat Keterangan Kepala Kementerian Agama setempat ;
- d. Surat keterangan dari Kementerian Agama, tentang identitas jemaah yang antara lain :

1) Untuk laki-laki

Nama :

Nama Orang tua (ayah):

Nama Kakek :

²⁸ Pedoman Penerbitan Paspor Biasa dari Kantor Imigrasi Kota Malang.

2) Untuk perempuan

Nama :

Nama Orang tua (ayah) :

Nama Kakek (apabila tidak mengetahui siapa/nama kakek si jemaah wanita ini, dapat digunakan nama suami).

e. Umur jemaah sudah 17 tahun keatas.

f. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), yang akan menunaikan ibadah haji harus ada rekomendasi dari atasan.

g. Paspor wajib dilampirkan (bagi pemohon yang sudah memiliki paspor sebelumnya).

5. Biaya pembuatan paspor biasa bagi jemaah haji ²⁹:

Rincian biaya pembuatan paspor haji/pass haji antara lain :

Paspor Rp 200.000

Foto Rp 50.000

Sidik jari Rp 15.000 +

Total Rp 270.000

²⁹ Pedoman Penerbitan Paspor Biasa dari Kantor Imigrasi Kota Malang.

6. Proses pelayanan paspor biasa jemaah haji pada tahun 1430

Hijriyah/2009 dilaksanakan sebagai berikut ³⁰:

- a. Pelayanan paspor biasa bagi jemaah haji dilakukan di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili jemaah haji atau di Kantor Imigrasi terdekat ;
- b. Pelayanan tersebut dilakukan dengan menyediakan loket khusus pelayanan jemaah haji ;
- c. Setiap jemaah haji mengisi formulir permintaan penerbitan paspor biasa, kecuali bagi jemaah haji yang tidak mampu menulis, dapat dibantu oleh petugas dari Kantor Kementerian Agama Kanupaten/Kota ;
- d. Penyelesaian penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji lama 2 (dua) hari setelah pengambilan foto dan sidik jari.
- e. Jemaah haji mengisi formulir permintaan paspor biasa sebagaimana dimaksud dengan melampirkan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah, maka disertai fotokopinya, dan bukti setoran lunas Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ;
- f. Dalam hal jemaah haji tidak memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah, maka dapat

³⁰ Pedoman Penerbitan Paspor Biasa dari Kantor Imigrasi Kota Malang.

diganti dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat ;

- g. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dimasukkan dalam map berwarna hijau.

7. Dalam Penerapannya, Metode/cara yang dilakukan agar target pencapaian penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan adalah ³¹:

Metode/cara yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang agar target tercapai adalah :

- a. Pembentukan satuan tugas untuk penerbitan paspor bagi jemaah haji ;
- b. Pendistribusian formulir (perdim 11) kepada Kantor Kementerian Agama setempat sesuai kouta di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang ;
- c. Penerimaan formulir dan persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan dan memasukan ke dalam satu map dari Kantor Kementerian Agama setempat ;
- d. Penjadwalan tentang waktu untuk pengambilan foto, sidik jari, tandatangan paspor serta wawancara ;
- e. Penjadwalan penyerahan paspor yang sudah jadi dan diambil oleh petugas Kandepag.

8. Kelebihan dan kekurangan Paspor Biasa ³²:

³¹ Pedoman Penerbitan Paspor Biasa dari Kantor Imigrasi Kota Malang.

a. Kelebihan Paspor Biasa antara lain :

- 1) Masa berlaku lima tahun ;
- 2) Diakui semua Negara, untuk semua keperluan (bukan Cuma Haji) ;
- 3) Penggunaan dapat dikontrol pemerintah, sehingga rencana pembatasan haji hanya satu kali dapat dilakukan lebih mudah ;
- 4) Jamaah yang ingin transit di Negara lain pasca haji dapat langsung menggunakan paspor tersebut ;
- 5) Jaminan keamanan lebih tinggi, karena seluruh data pemilik sudah terekam ;
- 6) Memenuhi standar internasional.

b. Kekurangan Paspor Biasa antara lain :

- 1) Pembuat harus datang langsung ke kantor imigrasi untuk pengambilan foto dan sidik jari ;
- 2) Biaya lebih mahal ;
- 3) Menyulitkan penduduk di daerah terpencil ;

³² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kota Malang, Pada tanggal 14 april 2011.

- 4) Pemeriksaan di bandara lebih lama daripada paspor coklat.

Implementasi yang pertama dari pasal 2 ayat 2 di masyarakat tidak menemui kendala apapun. Karena dalam kenyataannya jumlah halaman yang berjumlah 48 ini merupakan ketentuan. Mekanisme dan prosedur telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penerapan pasal 2 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji di masyarakat tidak menemui hambatan apapun.

Implementasi yang kedua dari pasal 2 ayat 3 di masyarakat menemui kendala dikarenakan aturan ini merupakan aturan baru yang minim sosialisasi. Kurangnya sosialisasi dikarenakan waktu terlalu sempit.

C. Hambatan pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009,M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji³³

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Usaha Kantor Imigrasi Kota Malang, Pada tanggal 18 april 2011.

Pasal 2 ayat 2 dalam prakteknya tidak menemui kendala apapun.

Karena jumlah halaman ini merupakan suatu aturan dan tidak merugikan masyarakat.

Sedangkan pasal 2 ayat 3 di masyarakat mengalami permasalahan karena beberapa faktor antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan dari para calon jemaah haji tentang peraturan baru pembuatan paspor biasa bagi jemaah haji yang disebabkan pula oleh kurangnya sosialisasi pihak Imigrasi kepada masyarakat.
2. Kurangnya sosialisasi ini berdampak pemalsuan nama tiga kata yang dilakukan oleh calon jemaah haji ataupun data kependudukan yang tidak sesuai. Dikarenakan tidak mau berlama-lama mengurus administrasi.
3. Kurangnya pemahaman dari Kementrian Agama kota Malang tentang aturan baru ini membuat kesalahan administrasi juga dilakukan oleh petugas.
4. Luasnya wilayah pelayanan kantor Imigrasi Malang juga membuat sosialisasi kurang maksimal.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah halaman pada pasal 2 ayat 2 yang telah ditetapkan tidak menemui masalah apapun. Sedangkan untuk pasal 2 ayat 3 menemui kendala karena kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan adminstrasi calon jemaah haji menjadi kurang maksimal.

Kurangnya administrasi merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa aturan tentang kewajiban mencantumkan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) kata adalah peraturan baru dan disahkan berdekatan dengan musim haji.

D. Solusi pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji

Solusi untuk pasal 2 ayat 3 antara lain :

1. Sosialisasi dari Imigrasi kepada Kementerian Agama dan calon jemaah haji harus terus dilaksanakan. Mengingat kurangnya sosialisasi mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan administrasi.
2. Perlu kiranya menambah jumlah Sember Daya Manusia untuk mengurus masalah paspor biasa bagi jemaah haji ini, karena jumlah jemaah haji dari tahun ketahun tidak pernah sepi peminat. Hal ini ditujukan untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah melaksanakan Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor 3 Tahun 2009 . Penerbitan Paspor Biasa 48 halaman tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 ;
2. Dengan waktu yang sangat sempit untuk penyelesaian paspor tersebut, sangat menyulitkan petugas satuan khusus Kantor Imigrasi Kelas I Malang karena terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan penunjang, sehingga waktu yang penyelesaian penerbitan Paspor tersebut tidak dapat selesai 2 (dua) hari setelah foto, sidik jari, wawancara serta tandatangan paspor sesuai yang telah ditentukan.
3. Sosialisasi dari Imigrasi kepada Kementerian Agama dan calon jemaah haji harus terus dilaksanakan. Mengingat kurangnya sosialisasi mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan administrasi. Perlu kiranya menambah jumlah Sumber Daya

Manusia untuk mengurus masalah paspor biasa bagi jemaah haji ini, karena jumlah jemaah haji dari tahun ketahun tidak pernah sepi peminat. Hal ini ditujukan untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis dalam Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 , M.HH-02.HM.03.02 TAHUN 2009 tentang penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji, antara lain :

1. Agar diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji, sehingga ditahun-tahun mendatang tidak ditemukan kendala-kendala seperti pembuatan paspor biasa bagi jemaah haji tahun 2009 ;
2. Agar Proses pengurusan Paspor bagi jemaah haji jauh-jauh hari dengan arti bahwa jemaah haji yang baru masuk daftar pemberangkatan 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun ke depan bisa melakukan pengurusan paspor biasa bagi jemaah haji.